

Procedimiento Normalizado de Trabajo PNT – OAC – 001/01-21

SEÑALAMIENTOS EN LA AGENDA JUDICIAL



Policia Local
Sta. Coloma de Gramenet



Unitat d'Atestats

PROCEDIMIENTO

En vigor desde 15/03/2021

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de este documento sin la autorización previa por escrito del autor y de la Policía Local de Sta. Coloma de Gramenet. No podrá remover o alterar del documento leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. Este documento esta confeccionado únicamente para el personal de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet.



Índice

Titulo	Pag.
<u>Definiciones</u>	2
<u>Señalamientos Juicios Rápidos</u>	3
<u>Señalamiento Juicios Inmediatos por Delito Leve</u>	3
<u>Problema con los señalamientos</u>	3
<u>Cabecera de las diligencias</u>	4
<u>Acceso a la Agenda Judicial</u>	4
<u>Crear un señalamiento</u>	5
<u>Anular un señalamiento</u>	9
<u>Diligencias</u>	11
<u>Entrada en vigor</u>	12
<u>Redacción e historial de modificaciones</u>	12
<u>Validez</u>	12

Definiciones

Juicios Rápidos (JR),

Están regulados en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (lecrim).

¿Qué requisitos se exigen para que se celebre un JR?

Delitos castigados con *pena privativa de libertad que no exceda de cinco años*, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no *exceda de diez años*, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial.

Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.

Delitos que se pueden juzgar por el procedimiento JR:

- Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
- Delitos de hurto.
- Delitos de robo.
- Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
- Delitos contra la seguridad del tráfico.
- Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
- Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
- Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.

O que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

Juicios Inmediatos por Delito Leve (JIDL):

Es un procedimiento sencillo y rápido para enjuiciar las infracciones penales leves denominadas DELITOS LEVES que se resuelve mediante un juicio ante el Juzgado de Instrucción o el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. En determinados casos, no es obligatoria la intervención de abogado y procurador, por lo que puede acudir al Juzgado y defender sus derechos e intereses personalmente.

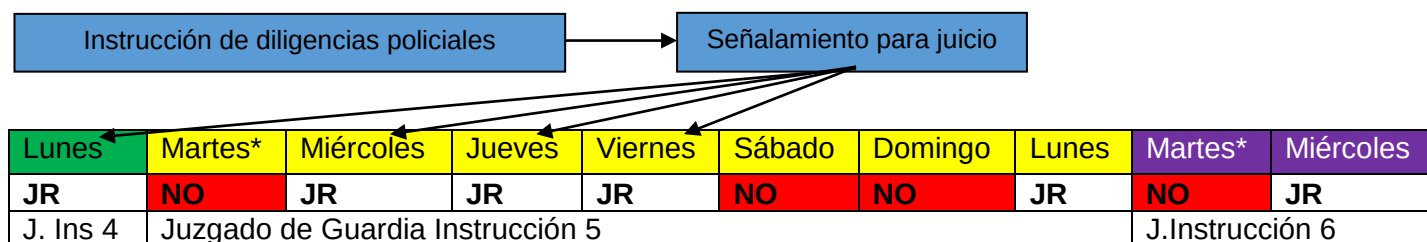
Delitos que se pueden juzgar por JIDL:

- Delito leve de lesiones, o maltrato de obra
- Delito leve de hurto
- Delito leve de amenazas
- Delito leve de coacciones
- Delito leve de injurias

Señalamientos de Juicios Rápidos

Los Juicios Rápidos se podrán señalar los Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes. NO se podrán señalar el resto de los días, es decir, Martes, Sábado o Domingo. En horario de 10:30 a 13:00 horas, al ser posible el día más próximo al día de los hechos, y dentro de la misma guardia. El atestado policial se deberá entregar lo antes posible.

Ejemplo gráfico:

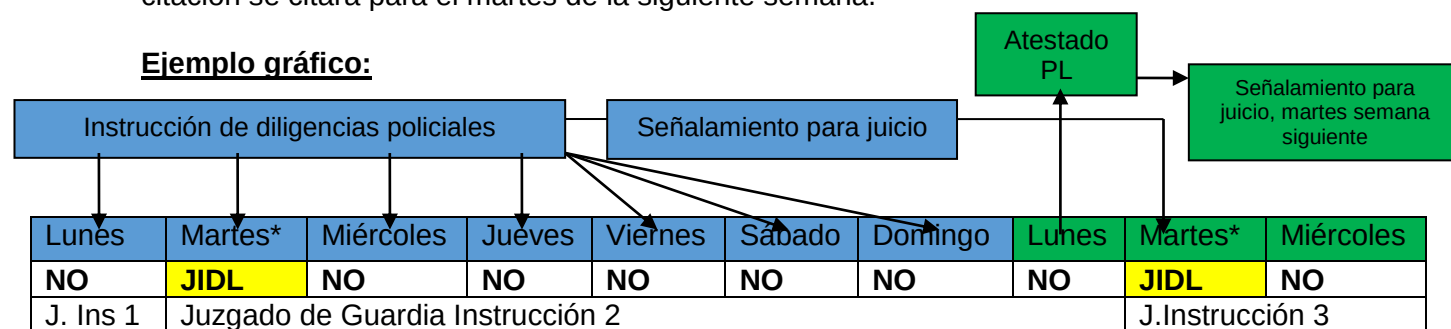


* Cambio de guardia juzgados

Señalamiento Juicios Inmediatos por Delito Leve

Los JIDL se señalarán para el octavo día de la guardia, es decir los martes en **horario de 11 a 13 horas**, pero con una peculiaridad, si instruidos un JIDL de martes a domingo se señalará para el martes próximo, en cambio, si lo instruimos un lunes, se señalará para el martes de la semana siguiente, es decir, sino hay más de 24 horas entre el hecho y la citación se citará para el martes de la siguiente semana.

Ejemplo gráfico:



* Cambio de guardia juzgados

En caso de que el martes, día de celebración de los JIDL, sea festivo el hecho se citará para el miércoles (día siguiente). En caso de que el miércoles también festivo, se seguirán las instrucciones propias del juzgado.

Problemas con los señalamientos

Cabe la posibilidad que en algún momento la agenda judicial nos falle, lo más habitual es que intentemos generar un señalamiento por un JIDL, para el octavo día de la guardia, los martes, y la agenda se nos dispare y nos señale el juicio para dos semanas más tarde o un mes.

Cuando nos pase esto deberemos llamar por teléfono al Juzgado de Guardia, al teléfono 93 551 55 57, hay que tener presente que el horario es de 9 a 14 h y por la tarde de 17 a 20 h, sábado de 9 a 14 horas y domingo de 10 a 14 horas, en caso de en encontrarnos con este problema fuera de estos horarios las diligencias se instruirán por "previas", es decir, sin JR o JIDL, por lo que deberemos hacer una diligencia justificando que se sigue el procedimiento por previas por error de la agenda judicial.

Cabecera de las diligencias

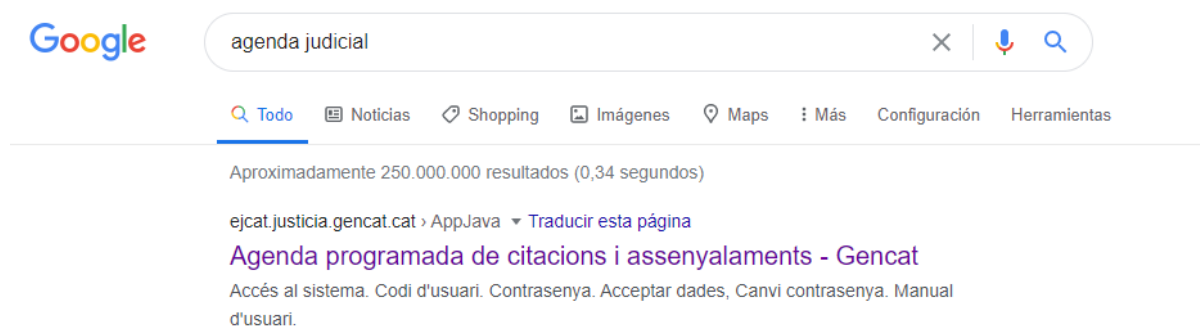
Hay que tener presente que cuando instruyamos diligencias que se juzgaran por el procedimiento de Juicio Rápido o de Juicio Inmediato por Delito Leve, deberemos tener en cuenta marcar la casilla de “judici ràpid” que esta en la cabecera. Aunque ponga JR también lo tendremos que marcar para los JIDL’s.

En la imagen siguiente os indicamos la casilla a marcar. Recordad que si os la dejáis la podréis marcar durante la instrucción, pero que una vez confeccionada la diligencia de tramesa ya no podremos marcar esta casilla.

The screenshot shows a web form titled 'FrmTR02 - Alta atestat'. It contains various fields for recording a legal proceeding. A red box highlights the 'Judici ràpid' checkbox, and a red arrow points to it from a larger red box on the right side of the form.

Acceso a la agenda judicial

Para poder acceder a la agenda judicial deberemos ir introducir el siguiente enlace: <https://ejcat.justicia.gencat.cat/AJR/AppJava/ControlAgenda> , aunque se puede buscar a través de Google poniendo “agenda judicial”:



Una vez en la pagina veremos lo siguiente:

The screenshot shows the 'Agenda programada de citacions i assenyalaments' page. It features a login form with fields for 'Codi d'usuari' (Username) and 'Contrasenya' (Password). Below the password field are two buttons: 'Acceptar' (Accept) and 'Canvi contrasenya' (Change password). The page also includes a logo for 'Generalitat de Catalunya Departament de Justícia' and a small image of a pen and paper.



En el lugar de **"codi d'usuari": 3022u01** .Este siempre será el usuario de la PL Sta. Coloma de Gramenet.

La contraseña varia en el tiempo, ya que hay que cambiarla cada X tiempo, por lo tanto, esta se apunta en una hoja situada en el armario ubicado tras la mesa más próxima al despacho del Cap de la OAC. Siempre que se tenga que cambiar la contraseña se pondrá el siguiente número, se anotara en la lista y se comunicará al Sargento y al Caporal de la OAC mediante correo electrónico.

Crear un señalamiento

Una vez hemos accedido se nos abrirá la siguiente pantalla:

Vista setmanal 11-01-2021 23:24
Usuari genèric: Santa Coloma de Gramenet

P. Local: Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet

Tots Filtre

← Setmana anterior DE GENER 2021 Setmana següent →

dilluns	dimarts	dimecres	dijous	divendres	dissabte	diumenge
11 10:30-10:45 Orig: PL Sta Col. Gramenet Destí: IN-4 Sta.Coloma G. Actiu	12 11:00-11:15 Orig: PL Sta Col. Gramenet Destí: IN-4 Sta.Coloma G. Actiu 11:00-11:15 Orig: PL Sta Col. Gramenet Destí: IN-4 Sta.Coloma G. Anul·lat en origen	13	14	15	16	17

Esta será la pantalla general de la agenda, donde, entre otras cosas, podremos ver los señalamientos ya generados, como podemos ver en la imagen superior los días 11 y 12.

Ahora para crear un nuevo señalamiento, desde esta misma ventana, deberemos pulsar en el botón de "+". Botón que se indica en la imagen inferior con un círculo.

Vista setmanal 11-01-2021 23:24
Usuari genèric: Santa Coloma de Gramenet

P. Local: Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet

Tots Filtre

Al pulsar el botón de "+" se nos abrirá la siguiente pantalla:

Sol·licitud d'assenyalament 11-01-2021 23:33
Usuari genèric: Santa Coloma de Gramenet

1

2 ☒ Delicte ☐ Del. lleu

Violència sobre la dona ☐

Nº Atestat

Municipi

Nº Detinguts

Nº Lesionats

Nº Testimonis

Nº Citats

Nº Estrangers

Idioma

Peritatge ☐ Si ☒ No

Forense ☐ Si ☒ No

Ministeri Fiscal ☒ Si ☐ No

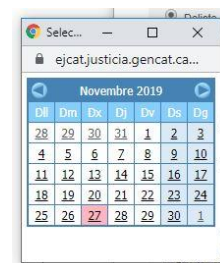
Ampliatori d'un altre atestat ☐ Si ☒ No Atestat nº

Observacions

9 Següent Cancel·lar

Para poder generar un nuevo señalamiento debemos cumplimentar la pantalla, como la imagen superior, para evitar dejarnos nada lo vamos a detallar punto por punto, siguiendo un orden de arriba abajo.

1.- Primero deberemos pulsar sobre la fecha de los hechos, momento en que se nos abrirá un calendario, donde deberemos seleccionar la fecha de los hechos a enjuiciar.



2.- Aquí debemos indicar si se trata de un delito o delito leve.

☒ Delicte ☐ Del. lleu

3.- Aquí debemos presionar en la lupa () para que se nos abra el cuadro siguiente:

Cerca

Primero pulsamos a este botón y entonces nos saldrá el listado de delitos

Abandona família menors o incapac
Abandonament del lloc de l'accident
Abusos sexuals
Acc. relat. a mat. i elemen. alt risc (terrorisme)
Acusació o denúncia falsa
Acusació o denúncia falsa
Administració deslleial

Acceptar Cancel·lar



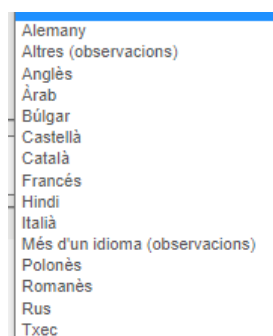
Ahora deberemos seleccionar uno de los delitos de la lista, en caso de que el sujeto activo del delito (autor) hubiera cometido más de un delito solo podemos seleccionar uno de ellos. Por ejemplo, un conductor que arrojava positivo en alcoholemia + negativa, seleccionamos alcoholemia y ya está.

Una vez que tengamos el delito seleccionado, clicamos aceptar, y volveremos a la pantalla de nevo señalamiento.

4.- Aquí registraremos nuestro número de diligencias del NIP.

5.- En este apartado deberemos indicar el número de personas citadas, según el rol que ostenten. Nunca podremos poner 0 en todos los roles, de forma habitual siempre que se trate de un JR por delito contra la seguridad vial será 1 citado. En el caso de los JIDL's hay que tener presente que el vigilante de seguridad suele ser citado como testigo.

6.- En este apartado deberemos indicar el idioma del investigado, solo en caso de extranjeros.



7.- En este punto, Ministerio Fiscal, siempre deberemos marcar SIEMPRE “Sí”, ya que será el MF quien realiza la función de acusación en nombre de la “justicia” y por tanto si la fiscalía no presenta acusación no hay caso.

8.- En este apartado anotaremos las observaciones que consideremos oportunas, habitualmente queda en blanco.

9.- Con todos los campos anteriormente completados apretaremos el botón de “següent”.

Ahora se nos abrirá la siguiente pantalla:

En esta pantalla deberemos indicar la fecha para la celebración del juicio, hora de inicio, final y duración.

Cabe recordar que el inicio de los JR será a las 10:30, y el de los JIDL's a las 11:00.

Aquí se nos abrirá la pantalla de confirmación, en la cual nos confirmará todos los datos, así como nos indicará el Juzgado que se encargará de la causa.

Cuando confirmemos que todo esta correcto pulsamos sobre "següent", en caso de que todo este correcto nos aparecerá un mensaje que dice: "s'ha donat d'alta un nou apuntament". Este mensaje nos indica que esta todo correcto.

Mensaje de confirmación de asentamiento del señalamiento.

Missatge de confirmació o error

Generalitat de Catalunya
Departament de Justícia

L'apuntament s'ha donat d'alta.

Imprimir Acceptar Annexar document Citacions Advocats

Ahora deberemos imprimir el comprobante del señalamiento, para ello deberemos pulsar en el botón de imprimir, ubicado en la pantalla de confirmación de alta del señalamiento.

Nos debería salir imprimido un comprobante como este:

Detall de l'Assenyament 27-11-2019 19:36
Usuari genèric: Santa Coloma de Gramenet

Estat	Actiu
Cos policial	P. Local: Santa Coloma de Gramenet
Comissaria	Santa Coloma de Gramenet
Nº Atestat	
Data fets	25-11-2019
Tipificació	Delicte
Descripció	Conducció sota influència begudes
Violència sobre la dona	☐
Municipi	Santa Coloma de Gramenet
Nº Detinguts	0
Nº Lesionats	0
Nº Testimonis	0
Nº Citats	1
Nº Estrangers	0
Idioma	
Peritatge	☐ SI ☒ No
Forense	☐ SI ☒ No
Ministeri Fiscal	☐ SI ☒ No
Ampliatori d'un altre atestat	☐ SI ☒ No Atestat nº
Observacions	

Dia	27-11-2019
Hora inici	10:00
Hora fi	10:15
Jutjat	Jutjat Instrucció 6 Santa Coloma de Gramenet
Adreça del jutjat	Passatge del Mercat del Fondo, 2
C.P.	08922
Telèfon	934685953
Població	Santa Coloma de Gramenet

Citacions Advocats Annexar document Cancel·lar

Anular un señalamiento

Como siempre decimos todo tiene solución menos la muerte, si nos hemos equivocado o por el motivo X debemos cancelar el señalamiento, lo podemos hacer desde la misma aplicación.

Primero volvemos a la pantalla general de la agenda.

Clicamos sobre el señalamiento que queremos modificar /cancelar.

Vista semanal 25-01-2021 19:03
Usuari genèric: Santa Coloma de Gramenet

P. Local: Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet

Tots Filtre

DE GENER 2021

dilluns	dimarts	dimecres	dijous	divendres	dissabte	domenge
25	26 10:00-10:15 Orig: PL Sta Col. Gramenet Desti: IN-6 Sta Coloma G. Actiu	27	28	29	30	31

Detall de l'Assenyament 25-01-2021 18:22
Usuari genèric: Santa Coloma de Gramenet

Será entonces cuando se nos abrirá el señalamiento, con toda la información de este.

Estat
Cos policial
Comissaria
Nº Atestat
Data fets
Tipificació
Descripció
Violència sobre la dona
Municipi
Nº Delinqüents
Nº Lesionats
Nº Testimonis
Nº Citats
Nº Estrangers
Idioma
Peritatge
Forense
Ministeri Fiscal
Ampliatori d'un altre atestat

Actiu
P. Local: Santa Coloma de Gramenet
Santa Coloma de Gramenet
Del. lleu
D. lleu de furt
Santa Coloma de Gramenet
0
0
1
3
1
Idioma
Si No
Si No
Si No
Si No
Atestat nº

Observacions

Dia
Hora inici
Hora fi
Jutjat
Adreça del jutjat
C.P.
Telèfon
Població

10:00
10:15
Jutjat Instrucció 6 Santa Coloma de Gramenet
Passatge del Mercat del Fondo, 2
08922
934685953
Santa Coloma de Gramenet

Anul·lar Modificar Canvi d'hora Citacions Advocats
Annexar document Cancel·lar

Pulsaremos en el botón "Anul·lar"

Se nos abrirá la siguiente pantalla:

Anul·lar Assenyament 25-01-2021 19:05
Usuari genèric: Santa Coloma de Gramenet

Motiu

Confirmar Cancel·lar

Aquí deberemos indicar el motivo de la anulación. Y después clicar en Confirmar.

Para comprobar que el señalamiento ha sido anulado correctamente iremos de nuevo a la pantalla general de la agenda y comprobaremos que, en el señalamiento, en rojo, aparece la anotación de “Anul·lat en origen”.



Vista setmanal

25-01-2021 19:16

Usuari genèric: Santa Coloma de Gramenet

P. Local: Santa Coloma de Gramenet

Santa Coloma de Gramenet

Tots

Filtre

← Setmana anterior

DE GENER 2021

Setmana següent →

dilluns	dimarts	dimecres	dijous	divendres	dissabte	diumenge
11 10:30-10:45 Orig: PL Sta Col. Gramenet Desti: IN-4 Sta.Coloma G. Actiu	12 11:00-11:15 Orig: PL Sta Col. Gramenet Desti: IN-4 Sta.Coloma G. Anul·lat en origen 11:00-11:15 Orig: PL Sta Col. Gramenet Desti: IN-4 Sta.Coloma G. Actiu	13	14 11:00-11:15 Orig: PL Sta Col. Gramenet Desti: IN-5 Sta.Coloma G. Actiu	15 10:30-10:45 Orig: PL Sta Col. Gramenet Desti: IN-5 Sta.Coloma G. Actiu	16	17

Diligencias

Diligencia de Citación (código de trámite 4503),

En esta diligencia deberemos hacer constar las citaciones realizadas (N10PL / N11PL).

Ejemplo:

DILIGÈNCIA DE CITACIONS a les
es realitza la següent diligència per fer constar
que:

- El/la senyor/a nascuda el dia 18 de
Barcelona (Barcelonès),
amb DNI (Espanya)
domicili a de
(Barcelonès) amb correu electrònic:
@prosegur.com

☒ ha estat citat/da per comparèixer davant de **SANTA COLOMA DE GRAMENET-Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia** a les 11:15 hores del dia

☐ Investigat/ada ☐ Victima ☐ Testimoni ☒ Denunciant ☐
Pèrit/a o facultatiu/va, en les presents diligències.

**Siempre al
Juzgado de
Guardia**

Diligencia de “Tramesa” (código de trámite 2000),

La diligencia de “tramesa” se compone de dos sub diligencias, una de antecedentes donde haremos constar los antecedentes policiales del presunto autor, y otra de “tramesa” donde indicaremos a quien remitimos las diligencias, siempre al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Santa Coloma de Gramenet.

En la parte de “SE ADJUNTA”, deberemos hacer constar todas las actas independientes que anexamos.



En la parte de “SIGNIFICAN”, deberemos hacer un “pequeño” resumen del atestado, donde podemos indicar las marcas de los sujetos intervinientes en las diligencias.

Ejemplo:

I SIGNIFIQUEN:

- Que les presents diligències han estat instruïdes per **FURT** (Lleu), fets ocorreguts a les **11:30** hores del dia a **Altres comerços_COM** Mercadona carrer **Santa Coloma de Gramenet (Barcelonès)**
- Que la persona denunciant és **amb DNI (Espanya) número**
- Que la persona denunciada és **amb DNI (Espanya) número**
- Que testimoni és **amb DNI (Espanya) número**
- Que **amb DNI (Espanya) número**, resta al seu domicili i ha estat citat per compareixer davant V.I. **hores del dia**
- Que **DNI (Espanya) número**, resta al seu domicili i ha estat citat per comparèixer davant V.I. **hores del dia**
- Que **amb DNI (Espanya) número**, resta al seu domicili i ha estat citat per comparèixer davant V.I. **11:15 hores del dia 2019**
- Que s'adjunta còpia d'aquestes diligències per al Ministeri Fiscal

Entrada en vigor

Que la presente instrucción entra en vigor desde las 00:01 horas del día 15 de marzo de 2021, teniendo pleno efecto.

Redacción e historial de modificaciones

Fecha	Motivación	Equipo
08/03/2021	Primera redacción	Caporal 200
08/03/2021	Supervisión del responsable del Área Técnica Policial	Sargento 120
09/03/2021	Validez de la Jefatura de Policía	Intendente Mayor / Sargento 087

Validez

Caporal 200, Cap de la OAC-Atestas

Sergent 120, Cap de l'Àrea Tècnica Policial

Vist i plau. Intendent Maior Cap Policia Local